



Search



🔒 0 ratings • 167 views • 2 pages

Petição Ação Cautelar - Inclusão Na Pauta - Julgamento

Uma empresa moveu uma ação cautelar para realizar uma perícia técnica em máquinas danificadas por um sinistro. Após 3 anos aguardando a perícia, a empresa pede prioridade no julgamento do re... [Full description](#)

Uploaded by [Eduardo Gonçalves Pego](#)

🌟 AI-enhanced title and description



Download



Save



Share



0%



0%



Print



Embed



Ask AI



Report



1 / 2

Fin... 🔍

PETIÇÃO - AÇÃO CAUTELAR - INCLUSÃO NA PAUTA - JU

EXMO. SR. DR. RELATOR DES. _____

____ª CÂMARA CÍVEL – TJRS.

Processo nº

_____ LTDA., **qualificada** nos autos da Apelação Cível
origem na AÇÃO CAUTELAR DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE P
na qual contende com _____ SEGUROS S/A, vem resp
V. Exª. dizer e requerer conforme segue:

1. O feito teve início em __/05/2000, tendo por objeto a reali
máquinas de propriedade da ora Requerente, as quais sofrera
2. Em __/07/2001 foi proferida sentença a qual, a despeito de
levada a efeito de forma completa, homologou a prova produz
3. Dessa forma, os Requerentes formularam o presente recur
distribuído em ____/09/2001

5. O ilustre Des. _____, em decisão que se encontra a
ao apelo, sob o seguinte argumento:

"Assim sendo, comprovada e reconhecida a incapacidade do la
com suficiência o encargo a que se propôs, incompleta restou
que urge seja a vistoria complementada, agora, por **profissior**
eletrônica, já que o juízo, embora sabedor da amplitude técn
procedimento, em vista da sofisticação das máquinas eletroni
nomeou engenheiro de eletricidade que, já de início, destacou
de avaliar a natureza dos danos ocorridos.

[...]

Por conseguinte, em se **tratando** de equipamentos de grande
tecnologia, importados do Canadá (fl. 167), e segundo a reco
fabricação programada de peças a inúmeros clientes, conform
há dúvidas de que a prova não restou terminada. E a importâ
e completa na forma antecipada é flagrante, devido à urgente
dos equipamentos, podendo desaparecer por completo os ves
prejudicando sua conclusão, e/ou realização de nova perícia e
conhecimento a ser aforada." (fls. 294/295)

6. Todavia, a referida decisão foi tornada sem efeito pelo entã
agravo manejado pela parte adversa.

7. Pelo exposto, se verifica que o maquinário encontra-se par
realização da perícia, desde ___/03/2000, ou seja, há quase tr

8. A prova produzida na cautelar efetivamente não se presta |

sofreram, terão de ser reparados pela Requerida.

12. Nesse sentido, a demora no processamento do feito pode a ambas as partes.

13. De outro lado, a realização de novo exame em nada preju que virá a auxiliar no descobrimento da verdade e, eventualm judicial visando o cumprimento do contrato de seguro.

Isto Posto, requer seja determinada a inclusão do feito em pa em vista tratar-se de ação cautelar que merece um desfecho

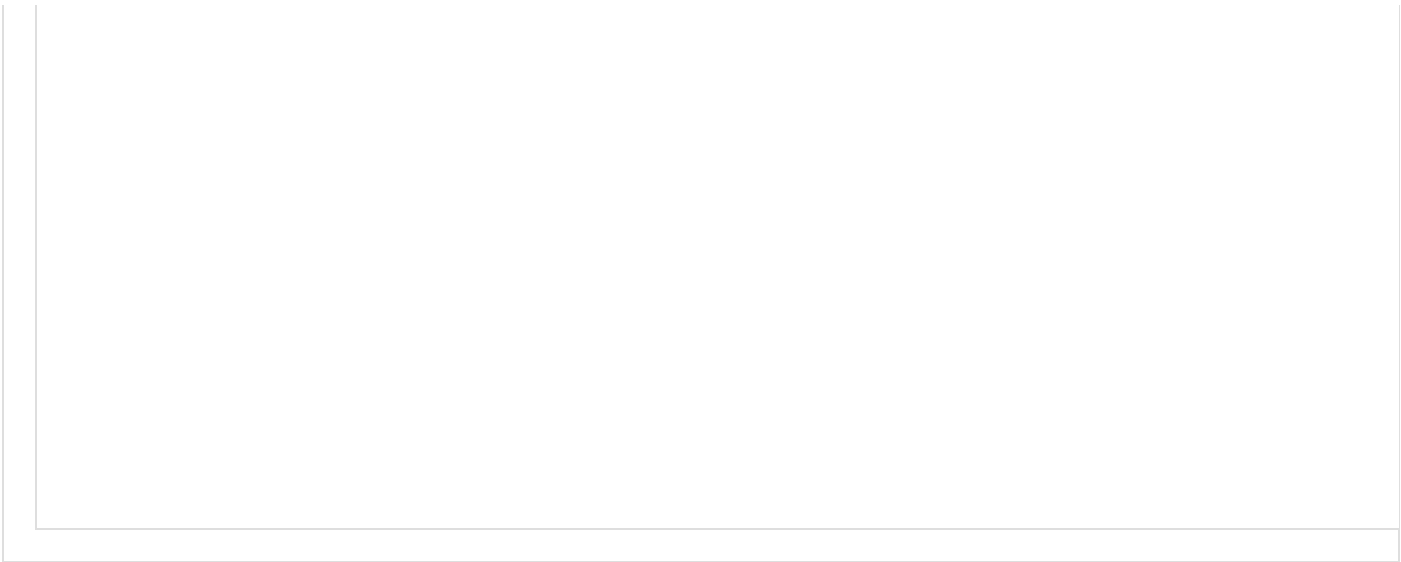
N. T.

P. E. D.

_____, ____ de _____ de 20__.

P.P. _____

OAB/



Share this document



Documents > **Social Science** > **Crime & Violence**

About

About Scribd, Inc.

Slideshare

Join our team!

Contact us

Support

Help / FAQ

Accessibility

Purchase help

AdChoices

Legal

Terms

Privacy

Copyright

Cookie Preferences

Do not sell or share my
personal information

Social

 Instagram

 Facebook

 Pinterest

Get our free apps

Documents

We take content rights seriously. [Learn more](#) in our FAQs or [report infringement here](#).

Language: **English** ▼

Copyright © 2025 Scribd Inc.